الاولى يجب عليه قضاؤها لاقضاء حجة وفى الثانية بفعل افعال العمرة ويتحلل ولاحج عليه من قابل وفى الثالثة يجب عليه المضى فى عمرة وقضاؤها (ولو احرم مبهما) اى اولا (ثم احرم ثانيا بحجة فالاول للعمرة) اى فالاحرام الاول المبهم معين بها (او بعمرة) اى بأن احرم مبهما ثم أحرم بها (فالاول للحجة) اى تعين لها (وان لم ينو بالثانى شيأ) اى معينا فى الصورتين (فهو قارن) فيلزمه حجة او عمرة اما اذا خرج من بيته يريد الحج فأحرم ولم ينو شيأ فعن ابى يوسف ومحمد انه حج بناء على جواز العبادة بنية سابقة (ولو أحرم بما أحرم به غيره) أى ولم يعلم بما أحرم به غيره (فهو مبهم) أى فاحرامه أو حكمه كالمبهم (فيلزمه حجة أو عمرة) أى على ماسبق (وان فات) أى وقوفه (تعين للعمرة فيلزمه وكذا لو أحصر) وكذا لو جامع فأفسده كما تقدم

﴿ فصل * ولو أحرم بالحج ﴾ أى مطلقا (ولم ينو فرضا ولا تطوعا فهو فرض) لان المطلق ينصرف الى الكامل فان كان عليه حجة الاسلام يقع عنها استحسانا بالاتفاق فى ظاهر المذهب وقيل اذا بدأ بحجة وعليه حجة الاسلام فأحرم مطلقا كان نفلا ذكره الزاهدى (ولو نوى) اى الحج (عن الغير او النذر او النفل) اى التطوع (كان) اى حجه (عما نوى) أى مما عين له (وان لم يحج للفرض) اى لحجة الاسلام بعد كذا ذكره غير واحد وهو الصحيح المعتمد المنقول الصريح عن ابى حنيفة وابى يوسف من انه لا يتأدى الفرض بنية النفل فى هذا الباب وروى عن ابى يوسف وهو مذهب الشافعى انه اذا حج بنية النفل يقع عن حجة الاسلام وكأنه قاس على الصيام المفروض لكن الفرق ان رمضان معيار لصوم الفرض بخلاف وقت الحج فانه موسع الى آخر العمر ونظيره وقت الصلاة وعنه ايضا اذا نذر بحجة وعليه حجة الاسلام فأحرم مطلقا كان نفلا (ولو نوى للمنذور والنفل) اى معا (قيل فهو نفل) وهو قول محمد (وقيل نذر) وهو قول ابى يوسف والاول اظهر واحوط والثانى أوسع ويؤيد الثانى قوله (ولو نوى فرضا) اى حجة (ونفلا فهو فرض) اى عند محمد وكذا عند ابى يوسف على الاصح كما فى البحر لكن فى الكافى ولو نوى حجة الاسلام والتطوع فهو حجة الاسلام اتفاقا اما عند ابى يوسف لان نية التطوع غير محتاج اليها فلغت وعند محمد لما بطلت الجهتان فانهما اذا تعارضتا تساقطتا بقى الحج فتعين صرفه اليه (ولو نوى نصف نسك) اى مثلا (او حجا لا يطوف له) اى طواف الزيارة (ولا يقف) اى بعرفة لاجله (فعليه نسك) اى كامل لانه لا يتجزأ وحكم المبهم تقدم (أو حج كامل) اى عليه بطواف ووقوف لانهما ركنان له وكذا عليه سائر الواجبات واجتناب المحظورات (ولو احرم) اى بحج (على ظن انه عليه) نذرا اى فرضا (فتبين عدمه) اى خلاف ظنه (لزمه المضى) اى لشروعه (وان افسده فقضاؤه) اى لزمه وهذا بخلاف الصلاة لما قدمناه (وان احصر) اى الظان المذكور (فقيل) اى على ما فى البزدوى وكشف الاسرار شرح المنار (لا يلزمه القضاء) لانه اذا احصر وتحلل بالدم لا يحتاج الى الافعال للخروج (وقيل يلزمه وصححه) اى اللزوم (فى الغاية)

﴿ فصل فى نسيان ما أحرم به ﴾ اى المحرم بعد تعيين احرامه اولا (احرم بشئ) اى معين كحج او عمرة او قران (ثم نسيه) اى ما احرم به ولم يترجح غلبة ظنه شئ (لزمه حج وعمرة) اى احتياطا اولانه الفرد الاكمل فانه النوع الافضل (يقدم افعالها عليه) كالقران المعروف (ولا يلزمه هدى القران) اى تخفيفا عليه بسبب النسيان فان اللزوم نوع مؤاخذة ولو كان بالقياء للشكر بتوفيق الجمع بين النسكين وليكون فرقا بين احرام المتذكر والناسى فى الجملة لا يكون حكمهما واحدا من جميع الوجوه (ولو

والانسان ملول بالطبع ويجب الاحتراز عن الملل من دعاء الله تعالى ومن ذكره الكريم فقد وزد لا يمل الله حتى تملوا فيتعين على الانسان السالك الى الله تعالى أن يختار من الادعية والذكر ما يمكنه المواظبة عليه ويحفظ من ذلك ما هو أوفق لحاله وأرق لقلبه وأخف على لسانه فالقليل مع المداومة أفضل وأشد تأثيرا فى القلب من الكثير المنقطع ومثال القليل الدائم مثال قطرات الماء فانها اذا دام تقاطرها على الحجر الصلد أحدث فيه حفرة بخلاف الماء الكثير اذا انصب دفعة أو دفعات متفرقة متباعدة الاوقات لم يظهر له أثر وقد ورد لكل واحدة